

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공사계약 체결 후 착공기간 부여 부적정
2. 소관부점 : 공공개발지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「국유재산법」에 의거 국가로부터 위탁받은 일반재산에 대해 위탁자의 승인을 득한 후 사업계획서에 따라 국유위탁개발 또는 국유기금 개발사업(이하 “국유개발사업”이라 한다.) 등의 업무를 수행하고 있고

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처(이하 “건설업무 담당 4개 부점”이라 한다)는 등 4개 건설부점은 국유개발사업의 경우 사업계획서에 따라 사업주체를 ‘위탁자’(국가), 사업수행을 ‘수탁자’(공사) 명의로 하여

업무용 부동산의 경우 공사가 사업주체로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 직접 적용 또는 준용하고 국유개발사업의 공사계약 발주 및 사업 수행 업무를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」(이하 “일반조건” 이라 한다.) 제3조에 따르면 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서로 구성된다고 되어 있고 일반조건 제17조에 따르면 계약 상대방은 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며

계약담당공무원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 추정가격이 10억원 미만인 경우에는 계약체결일로부터 10일, 추정가격이 10억 원 이상인 경우에는 계약체결일로부터 20일 이전의 날짜로 정하여서는 아니 된다고 규정¹⁾하고 있다.

따라서, 국유개발사업 계약체결 시 계약서상의 착공일은 일반조건에 따라 계약상대자(시공사)가 공사 준비 과정을 거쳐 위 사항을 고려한 실질적인 공사에 착수하는 날까지 10일 또는 20일 이상의 충분한 기간을 확보해주어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 4개 건설부점의 국유개발사업 착공일 지정에 대한 적정성을 점검한 결과

건설부점이 직접 공사계약을 체결할 경우 별도의 착공일을 지정하지 않고 있고²⁾ 공공개발지원처 등에서 계약을 체결하는 경우에는 낙찰자

1) 기획재정부는 착공준비기간을 과도하게 짧게 설정하여 공사계획 수립 등 준비작업에 어려움을 겪는 사례가 발생함에 따라 2019. 12. 18. 해당 근거를 신설하여 2020. 3. 18. 시행일 이후 「국가계약법」을 적용받아 공고 되는 입찰 또는 수의계약에 적용하도록 하고 있으나, 행정안전부 예규는 감사일 현재 근거가 부재하여 「지방계약법」을 적용받는 입찰 또는 수의계약은 적용받지 아니함

2) “기재 생략”

결정 후 계약체결 전 건설부점 사업담당자(의뢰 담당자)와 낙찰자 간의 협의를 통해 착공일을 지정하는 것으로 확인되었는데

‘○○○○○ ○○○○ ○○○○○ 개발사업 건축공사 입찰공고서 등³⁾에 따르면 계약상대자는 계약 후 15일 이내에 공사계획서가 포함된 착공계(착공신고서)를 건설사업관리자 및 공사감독관에게 제출하여 승인을 얻고 착공계 제출 후 10일 이내 실착공하도록 하도록 하고 있어 계약체결일로부터 최대 25일의 착공기간을 부여한 것으로 보이나

낙찰자 선정 후 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등과 금00,000,000,000원의 공사 도급계약을 2000. 00. 00.에 체결하면서 계약체결일로부터 20일 이상의 기간을 부여 하여야 하는데도 [그림 1]과 같이 계약체결일로부터 9일이 부족한 2000. 00. 00.을 착공일로 지정한 사실이 확인되었다.

[그림 1] ○○○○ ○○○○○ 건축공사 공사계약서

“기재 생략”

또한, 본 건 계약의 경우 공사가 계약기간 내 완료되지 아니하여 금00,000,000원 상당을 지체상금 명목으로 계약금액에서 감액한 사실이 확인되는 등⁴⁾

[표 1] 및 [별표 1] “공사 계약 체결 후 착공기간 부여 부적정 현황”과 같이 총 40건의 공사계약을 체결하면서 일반조건에서 규정한 착공 준비

3) 입찰공고문, 계약예규, 유의서, 현장설명서 등을 말함(본건의 경우 현장설명서)

4) “기재 생략”

기간을 확보해 주지 않은 사례가 확인되었다.⁵⁾

[표 1] 공사 계약 체결 후 착공기간 부여 부적정 현황(요약)

구분	소관부점	부적정 계약 건수	평균 부족일	비 고
----	------	-----------	--------	-----

“기재 생략”

따라서, 계약상대자가 착공준비 등에 충분한 기간이 부여되지 않을 경우 계약이행 기한 촉박으로 건축물 품질 저하가 발생할 수 있고 계약 상대방에게는 지체상금 부과 가능성이 있어 착공기간 부여 업무처리 기준을 마련할 필요가 있다.

아울러, 국가계약법을 적용받지 않는 공유위탁개발사업 등의 경우 공사계약 착공일 부여 기간 준수에 대한 근거는 없으나, 공공개발사업의 건축공사 사업관리 업무수행 방안의 실질이 유사하다는 관점에서 업무 처리의 일관성을 위해 공유위탁개발사업의 공사에 대해서도 착공일 부여 기간 준수 여부를 별도로 검토해 볼 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처에서는 계약서상 ‘착공일’에 대해 공사기간 산정 시 계약상대자의 착공 준비기간을 포함하여 계상해주고 있으므로 일반조건에서 규정하는 바를 준수하고 있다는 의견이 있었고⁶⁾, 중부 개발처 등 3개 부점에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후

5) 착공 준비기간을 부당하게 제한하는 경우 공사계약기간 미준수에 따른 지체상금 등을 고려하면 계약상대방의 권익이 침해 받을 수 있음

6) ▲▲공사 계약의 경우 일반조건에 따른 착공일 부여기간 부족을 사유로 계약상대자와 착공 일을 변경한 사례가 확인되는 등 착공 준비기간이 계약기간 산정시 포함되었다는 이유로 일반조건에 대한 다른 해석을 인정하기 어려움

계약상대자의 착공기간에 대해 충분한 기간을 부여하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 향후 계약체결을 위한 착공일 관련 낙찰자 및 계약상대자와 협의 시 착공기간을 충분히 부여하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

공공개발지원처장은 공공개발사업의 착공일 지정에 대해 일반조건 등 법령에서 정하는 바를 준수하고 업무처리의 일관성 확보에 관한 사항을 검토하여 계약체결 시 적정한 착공 준비기간 부여 업무처리 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 1]

공사 계약 체결 후 착공기간 부여 부적정 현황

(단위: 건, 일)

부점	순번	계약명	계약일	착공일	착공기간		
					필요일	부여일	부족일

“기재 생략”